

부서주의 · 통보

일련번호 20 수송 - 07

제 목 소송수행자(법무주관부서)로서 역할 미흡

소 관 부 서 ◆◆◆◆부

관 계 부 서

내 용

‘18년 법무관리규정에 따르면 법무주관부서는 소송(중재)의 사무를 분장 받은 부서로서 그 소속직원(이하 ‘소송수행자’)이 소송을 직접 수행하거나 담당하게 된다. 그리고 소송(중재)대리인은 직접 재판상의 행위를 수행하기 위하여 필요한 권한을 위임받은 변호사를, 소송(중재)담당자는 소송수행자와 소송대리인을 도와 필요한 업무를 처리하도록 지명된 소관부서 직원을 말한다.

GGG사○부는 ‘18.03월 까지 2014 회계연도 사○운임 미환수 문제를 해결하기 위해 중재에 가는 것 보다는 3자간 협의(공사, ㅎㅎ◆◆, ㅎㅎBBB○○)를 통해 해결하자는 입장을 ㅎㅎ◆◆과 ㅎㅎBBB○○에 제시해왔다. 그러나 ㅎㅎBBB○○는 공사의 입장에 반하여 공사가 지급 보류한 ‘16.4월 사○운임을 청구하는 중재를 ‘18.03.16. 신청하였다.

‘18.04.04. 3자간 회의시 ㅎㅎ◆◆과 ㅎㅎBBB○○는 공사가 환수해야 하는 연간 총 정산운임이 약 20억원이라는 점에는 동의하였으나, ㅎㅎ◆◆이 3자간 중재판정결과가 ㅎㅎ◆◆과 ㅎㅎBBB○○간 소송에 영향을 미쳐서는 안된다는 의견에 ㅎㅎBBB○○가 반대함에 따라 합의에 실패하였다.

이후 GGG ㄱㅇ부는 '18.04.10. '운임정산 관련 진행사항 보고' 문건을 통해 국내법무팀(現 송무지원부)과 공동으로 ㅎㅎBBBㅇㅇ의 중재신청에 대응하는 한편 3자 중재에 따라 미환수금을 환수할 수 있도록 추진하기로 하였다.

그러나 ㅎㅎBBBㅇㅇ와 공사간 중재심리과정에서 ㅎㅎ◇◆에 대한 중재신청의 필요성이 대두되었으며, 이에 <<<<부는 '18.11.02. ㅎㅎ◇◆을 상대로 '미환수운임 반환 청구' 중재를 신청하였다.

1. 중재대리인 선임 소홀

'18년 법무업무처리규정 별표1에 따르면 소송물가액 10억원을 초과할 경우 수임료는 협의결정토록 되어있고 지급기준액은 1,511만원('18년 기준)부터 시작하도록 되어있었다. 그리고 국내 고문변호사 및 소송대리인 선정·운영지침 제9조에 따르면 '소송대리 변호사를 선임하는 경우 소송위임보수(착수금 기준)가 3천만원을 초과하는 경우에는 제안서평가 방식에 의하여 선임'되어야 한다. 또한 동조 제2항에 따르면 '소송대리 변호사를 선임할 경우에는 소송사건에 대한 이해도, 전문성, 유사 소송수행 실적, 소송비용 등도 함께 고려'하여야 한다.

그러나 <<<<부(법무주관부서)은 2018.03.16. ㅎㅎBBBㅇㅇ가 공사를 피신청인으로 하여, 2014 회계연도 ㄱㅇ운임 미환수건 관련 공사가 지급하지 않은 2016년 ㄱㅇ운임(3,501,502,410원 + USD 9,517,132.21)을 청구하는 중재신청건이 접수되자, 이를 GGG ㄱㅇ부에 전달 후 자체 중재사건 발생보고(국내법무팀-680, 2018.4.6.)를 통해 법무법인 ㅈㅈ를 중재대리인으로 선임하였다.

위 중재대리인 선임시 법무주관부서는 2014 ㄱㅇ운임 미환수 중재건의 소송가액이 130억원을 상회하므로 '18년 법무업무처리규정상 제안서평가 방식으로 소송대리인을 선임했어야 했다.

그러나 법무주관부서는 제안서평가방식이 아닌 수의계약으로 소송위임 보수 1,500만원에 법무법인 'ㄱㄱ'¹⁾과 중재대리인계약을 체결하였다.

법무주관부서에 따르면 소관부서(GGGㄱㅇ부)가 '동 중재건의 경우 공사가 2014 회계연도 ㄱㅇ운임 미환수에 대응하기 위하여 '16년에 ㅎㅎBBBㅇㅇ와 ㅎㅎ◇◆의 운임채권을 지급하지 않는 방식으로 채권을 확보한 사항으로, 두 회사 중 1개회사로부터 무조건 채권을 회수한다는 결론이 나올 수 밖에 없다'는 의견을 제시함에 따라, 중재대리인의 업무난이도가 낮다고 판단하여 소송위임보수를 많이 줄 필요가 없다고 판단, 제안서 평가방식이 아닌 수의 계약으로 체결했다고 한다.

또한 동일 사건에 대하여 추가 중재건(ㅎㅎ◇◆)이 예정되어 있어 법무법인 'ㄱㄱ'의 추가 중재대리인 선임이 예정되어있다는 사실도 소송위임보수 선정에 영향을 미쳤다고 한다.

그러나 ㅎㅎBBBㅇㅇ의 경우와는 달리, 'ㅎㅎ◇◆으로부터 담보채권이 확보되어 있다'는 소관부서(GGGㄱㅇ부)의 의견은 사실 아니었다.

왜냐하면 공사가 '16년 ㄱㅇ운임을 미지급하여 확보한 담보채권 중 국적 19호선 운임채권의 경우 거래상대방이 KOLT였고 ㅎㅎ◇◆은 KOLT와 위수탁 계약에 따른 위탁수수료 채권을 갖고 있었기 때문에 공사의 2014 미환수 정산운임과 상계가 불가하였기 때문이다.

1) 당시 법무주관부서(ㄱㄱㄱㄱ부)는 법무법인 'ㄱㄱ'에 대하여 2016.1월과 6월 2차례에 걸쳐 동 건과 관련하여 GGGㄱㅇ부에 법률자문을 해주었으므로 동 ㄱㅇ운임 미환수건과 관련 업무이해도가 높고 가스ㄱㅇ산업에 대해서도 높은 이해도를 보유하고 있다고 판단하였음

따라서, 법무주관부서는 높은 소송가액을 감안하여 ‘분쟁상황 점검’을 포함한 제안서 평가방식으로 보다 신중하게 중재대리인을 선임했어야 했다.²⁾

2. ㅎㅎ◇◆ 중재신청 업무 소홀

‘18년 법무업무처리규정 제4조에 따르면 ‘소송은 소관부서장의 의뢰에 의하여 법무주관부서장이 수행’하도록 되어 있으며, 제5조 제2항에 따르면 ‘소관부서장은 법무주관부서장의 의견을 들어 소 제기(상소 포함) 여부를 결정한 후 법무주관부서장에게 소송 등의 조치를 의뢰’하도록 되어있다. 이는 소송등의 필요사항에 대한 판단 주체가 소관부서에 있음을 의미한다.

그러나 ㅎㅎ◇◆ 대상 ‘운임 정산금 청구 중재신청’(‘18.11.02.)은 소관부서의 요청 없이 <<<<부가 ‘18.10.30. 내부보고(처장 전결)를 통해 결정하였다.

위와 같은 상황은 당시 소관부서(GGGㅅㅇ부)장이 ㅎㅎBBBㅇㅇ와 공사간 중재심리과정에서 이미 상호간 그 필요성에 대해 공동으로 인식하고 있었기 때문임을 감안하더라도, 법무업무처리규정에 따라 소관부서인 GGGㅅㅇ부가 공식적으로 법무주관부서에 중재를 요청토록 했어야 했다.

또한 위임전결규정에 따르면 소관부서는 소송가액 10억 원이 넘는 소를 제기하기 전 담당 본부장에게 제소방침을 보고하도록 되어있다.

따라서 소관부서인 GGGㅅㅇ부는 중재필요성 및 중재승소를 위한 향후 대응계획을 내부 전결권자에 보고하여 적절한 대책을 수립하도록 해야 했다.

2) 참고로 2018.3월 중재건 신청자인 ㅎㅎBBBㅇㅇ는 중재대리인으로 법무법인 □□□을 선임하였고, 2018.11월 중재건 피신청자인 ㅎㅎ◇◆은 법무법인 ▲▲을 중재대리인으로 선임하였다. 중재판정이 공사에 불리한 결과를 초래한 사유가 중재대리인의 실력차인지는 확인할 수 없으나 공사가 소송가액을 고려하여 보다 신중하게 제안서평가방식으로 중재대리인을 선임했다면 다른 결과가 나왔을 수도 있었다는 추정이 가능한 부분이다.

그러나 법무주관부서(△△△△부)가 소관부서(GGG△△부) 요청 없이 중재 신청을 결정한 결과, 소관부서는 상황재점검 및 리스크분석을 통한 대응전략 수립 등 필수적인 내부절차를 거치지 않았다.

3. 제척기간 이슈관리 미흡

법무주관부서(◁◁◁부)는 '16.1월 및 6월, 두 차례에 걸쳐 소관부서(GGGㅅㅇ부)에 ㅅㅇ윤임 미환수 건과 관련한 법률자문을 수행한 이력을 고려하여 중재대리인으로 선임하였다. 그리고, 법무주관부서의 소송수행자는 소송(중재)을 주관하여 직접수행하거나 담당하는 역할을 하도록 되어있다.

그러나 법무주관부서의 소송수행자는 '18.3월 ㅎㅎBBB○○가 공사를 상대로 중재를 신청한 사유가 '16년 ㅅㅇ운임 제척기간 도과 우려였던 점, '18.4월 KOLT의 국적 19호선 ㅅㅇ운임채권을 ㅎㅎ◇◆ 요구에 따라 연장시켜줬던 점 등 동 중재건 관련 '제척기간' 관련사항에 대하여 주요사항에 대한 경위도 제대로 파악하지 못하고 중재에 임했던 것으로 판단된다.

또한 중재대리인은 소관부서가 확보했다는 ㅎㅎ◇◆ 담보채권이 상계가 불가능한 채권이라는 사실을 중재 초기에 검토하지 않는 등 중재대리인으로서의 역할이 미흡했다.

그리고 소송수행자인 법무주관부서는 ‘19.2월 중재심리과정에서 상법 제 840조 ‘제척기간’이 이슈화된 이후에도 중재과정이 공사에 불리해지고 있다는 판단이 늦어, ‘19.5월 준비서면 작성과정에서 뒤늦게 ㅎㅎ◇◆ 담보채권이 상계가 불가한 채권이라는 사실을 인지하게 되는 등 중재수행자로서의 역할이 미흡하였다.

[표1. 미환수 운임 중재심리 진행 경과]

일 자	신청인→피신청인	내 용	공사 참석자
‘18.09.04	ㅎ ㅎ BBB ○ ○ →공사	중재 제18111-0049호 제1차 심리기일	ㅎ ㅎ ㅎ 대리 이태수 대리
‘18.11.05	〃	중재 제18111-0049호 제2차 심리기일	ㅎ ㅎ ㅎ 대리 이태수 대리
‘19.02.25	공사→ㅎ ㅎ ◇◆	중재 제18111-0229호 제1차 심리기일	ㅎ ㅎ ㅎ 대리 ㄴ ㄴ ㄴ 주임
‘19.04.01	ㅎ ㅎ BBB ○ ○ →공사	중재 제18111-0049호 제3차 심리기일	ㅁ ㅁ ㅁ 대리 ㄴ ㄴ ㄴ 대리
	공사→ㅎ ㅎ ◇◆	중재 제18111-0229호 제2차 심리기일	
‘19.05.13	ㅎ ㅎ BBB ○ ○ →공사	중재 제18111-0049호 제4차 심리기일	ㅁ ㅁ ㅁ 대리
	공사→ㅎ ㅎ ◇◆	중재 제18111-0229호 제3차 심리기일	
‘19.09.02	ㅎ ㅎ BBB ○ ○ →공사	중재 제18111-0049호 추가 심리기일	ㄹ ㄹ ㄹ 부장 ㅁ ㅁ ㅁ 대리
	공사→ㅎ ㅎ ◇◆	중재 제18111-0229호 추가 심리기일	
‘19.10.21	ㅎ ㅎ BBB ○ ○ →공사	중재 제18111-0049호 2차 추가 심리기일	ㄹ ㄹ ㄹ 부장 ㅁ ㅁ ㅁ 대리
	공사→ㅎ ㅎ ◇◆	중재 제18111-0229호 2차 추가 심리기일	

조치할 사항

- ① 중재대리인 선임 · ㅎ ㅎ ◇◆ 중재신청 업무 소홀, 제척기간 이슈관리 미흡 등 중재수행업무를 소홀하게 한 ▲▲△△부에 부서주의 조치를 하시기 바랍니다.(부서 주의)
- ② ▲▲△△부는 소송가액이 높은 주요 소송(중재)에 대해서는 기존의 규정 에 얽매이지 않고 소관부서와 탄력적으로 역할을 분담하여 대응능력이 제고될 수 있도록 개선방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)